



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会



適性科目	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和 元年	令和 元年 (再)	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	確 率 (%)
技術士第4章	●	●	●(2問)	●(2問)	●	●	●	●	●	●	100%
継続的な資質向上CDP	●	●		●					●	●	50%
国際的同等性の取組み	●										10%
倫理綱領・倫理規程 行動規範		●		●		●			●	●	50%
技術者論理と法の関わり	●	●									20%
技術者論理	●(2問)	●	●(2問)	●(2問)		●		●	●	●	80%
研究活動における不正行為	●	●				●(2問)					30%
実験ノート・STAP細胞	●		●								20%
公益通報者保護法	●	●		●		●	●	●		●	60%
競争入札	●										10%
ハラスメント	●		●		●				●		40%
知的財産権	●	●	●	●	●	●(2問)	●	●	●	●	100%
製品のリコール	●										10%
リスクコミュニケーションの推進方策	●									●	20%
ワーク・ライフ・バランス	●			●							20%
品質不正問題・事故		●			●					●	30%
公衆に対する説明責任		●						●			20%
製造物責任法(PL法)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	90%
リスクマネジメントー 原則及び指針		●	●	●		●	●	●(2問)	●	●	80%
セキュリティ対策		●	●	●	●		●	●	●	●	80%

[illegible]

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

A. 技術士法第4章・資質向上

日越建設交流会



信用失墜行為の禁止 (第44条)

技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない

"Người kỹ sư hoặc kỹ sư bổ không được thực hiện những hành vi làm tổn thương danh dự của kỹ sư hoặc kỹ sư bổ hoặc làm hổ thẹn toàn bộ hội của kỹ sư và kỹ sư bổ."

技術士等の秘密保持義務 (第45条)

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする

"Kỹ sư hoặc kỹ sư bổ không được tiết lộ hoặc sử dụng các thông tin bí mật mà họ đã biết về công việc của họ mà không có lý do hợp lệ. Điều này cũng áp dụng sau khi họ không còn là kỹ sư hoặc kỹ sư bổ nữa."



技術士等の公益確保の責務（第45条の2）

技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の**安全**、環境の**保全**その他の**公益**を害することのないよう努めなければならない

"技術士 hoặc 技術士補, khi thực hiện công việc, phải cố gắng để đảm bảo rằng không gây hại đến an toàn công cộng, bảo vệ môi trường và lợi ích công cộng khác."

技術士の名称表示の場合の義務（第46条）

技術士は、その業務に関して技術士の名称を**表示**するときは、その**登録**を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない

"技術士 khi điền tên gọi '技術士' trong quá trình thực hiện công việc, phải đi kèm với việc nêu rõ lĩnh vực kỹ thuật mà đã đăng ký, và không được điền tên lĩnh vực kỹ thuật mà chưa đăng ký."

技術士補の業務の制限等（第47条第1項）

技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない

“技術士補 không được xưng danh tên gọi ‘技術士補’ trong việc thực hiện công việc chính, trừ khi đang hỗ trợ 技術士 trong việc thực hiện công việc được quy định trong Điều 2, Mục 1, ”

技術士の資質向上の責務（第47条の2）

技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない

"技術士 phải luôn cố gắng nâng cao kiến thức và kỹ năng mà họ có liên quan đến công việc, và đồng thời cũng phải cố gắng cải thiện các phẩm chất khác."

※つまり、登録部門に関する資質向上の責務を負う。

Nói cách khác, 技術士 có trách nhiệm nâng cao năng lực chuyên môn liên quan đến lĩnh vực mà mình đã đăng ký.



展開

- 依頼者からの情報を基に**独自で調査した情報**であっても、公にする場合は、**依頼者の許可**を得るべきである。

Dù là thông tin do chính mình tự điều tra dựa trên thông tin từ người yêu cầu, nếu muốn công khai thì cũng cần phải có sự cho phép của người yêu cầu

- 利害関係のある第三者や組織の意見は、**自らの利益のため**にバイアスがかかっていることが多く、**自らの専門から外**れている場合は、秘密保持の範囲内で利害関係のない**専門家に意見を聞くべき**である

Ý kiến của bên thứ ba hoặc tổ chức có lợi ích liên quan thường có sự thiên vị vì lợi ích của họ, do đó, nếu thông tin này nằm ngoài chuyên môn của mình, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia không có lợi ích liên quan trong phạm vi bảo mật."

- 技術士は**公益確保が優先**である。例えば、顧客の指示がデータ改ざんの場合は、指示通りにすることが技術士法違反である。

技術士 phải ưu tiên bảo đảm lợi ích công cộng. Ví dụ, nếu chỉ thị của khách hàng là làm giả dữ liệu, thì việc thực hiện theo chỉ thị này sẽ vi phạm Luật 技術士法

- 技術士は**日々変化、進歩**している。技術士は、**名称表示**している**専門技術業務領域**を**能力開発**することによって、**業務領域を拡大**することができる。

Kỹ sư công nghệ ngày càng thay đổi và tiến bộ. 技術士 có thể mở rộng phạm vi công việc của mình bằng cách phát triển năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật đã được chỉ định.



資質向上CPD

- 技術士や技術者の**継続的な資質向上**のための取組を**CPD** (Continuing Professional Development) と呼ぶが、次に掲げる「技術士CPDガイドライン第2版（平成26年4月公益社団法人日本技術士会発行）」

Các hoạt động nhằm nâng cao liên tục năng lực và phẩm chất của kỹ sư được gọi là CPD (Phát triển liên tục chuyên môn). Dưới đây là một phần của "Hướng dẫn CPD cho Kỹ sư Phiên bản thứ 2 (Phát hành vào tháng 4 năm Heisei 26 bởi Hiệp hội Kỹ sư Nhật Bản)".

- 技術士CPDの基本
- 技術業務は、新たな**知見や技術**を取り入れ、常に高い水準とすべきである。また、**継続的に技術能力を開発**し、これが証明されることは、**技術者の能力証明**としても意義があることである。

Các công việc kỹ thuật phải liên tục cập nhật kiến thức và công nghệ mới, luôn đạt được tiêu chuẩn cao. Việc phát triển liên tục năng lực kỹ thuật và chứng minh được điều này có ý nghĩa không chỉ là chứng nhận năng lực của kỹ sư mà còn có giá trị quan trọng khác.

- **自己研鑽**は、技術士個人の専門家としての業務に関して有する**知識及び技能の水準を向上**させ、資質の向上に資するものである。

Tự hoàn thiện bản thân là việc nâng cao tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng mà một kỹ sư chuyên nghiệp có trong lĩnh vực công việc của mình, góp phần vào việc cải thiện năng lực cá nhân.

- 従って、何が自己研鑽 となるかは、**個人の能力レベル**や置かれている**立場**によって異なる。

Do đó, tự hoàn thiện bản thân có thể khác nhau tùy theo mức độ năng lực cá nhân và vị trí công việc.



資質向上CPD

- 自己研鑽の実施の記録については、自己の責任において、資質の向上に寄与したと判断できるものを自己研鑽の対象とし、その実施結果を記録として、その証しとなるものを保存しておく必要がある。

Đối với việc lưu giữ hồ sơ về tự hoàn thiện bản thân, kỹ sư phải tự chịu trách nhiệm trong việc đánh giá rằng việc học tập đó đã góp phần vào việc cải thiện năng lực cá nhân và lưu giữ kết quả học tập dưới dạng hồ sơ làm chứng cứ.

- また、実施した自己研鑽の内容の問い合わせに対しては、記録とともに証拠となるものを提示し、技術士本人の責任において説明ができるようにしておくことが重要である。

Ngoài ra, khi có yêu cầu giải thích về nội dung của tự hoàn thiện bản thân, kỹ sư cần phải có thể cung cấp bằng chứng cùng với hồ sơ và phải có trách nhiệm giải thích.

- <中略>
- 技術士が日頃従事している業務、教職や資格指導としての講義など、それ自体は自己研鑽とはいえない。しかし、業務で実施した「専門家としての能力の向上」に資する調査研究活動等は、自己研鑽活動であるといえる。

Các công việc hàng ngày mà kỹ sư thực hiện, bao gồm giảng dạy và hướng dẫn chứng chỉ, không được coi là tự hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu điều tra trong công việc, góp phần vào việc nâng cao năng lực như một chuyên gia, có thể được coi là hoạt động tự hoàn thiện bản thân.



資質向上CPD

- CPDへの適切な取組を促すため、それぞれの学協会は積極的な支援を行うとともに、質や量のチェックシステムを導入して、資格継続に制約を課している場合がある。

Để thúc đẩy việc thực hiện đúng đắn CPD, các hiệp hội học thuật tích cực hỗ trợ và đồng thời áp dụng các hệ thống kiểm tra về chất lượng và số lượng, trong một số trường hợp, có thể đặt ra các hạn chế đối với việc tiếp tục duy trì chứng chỉ

- 技術士のCPD活動の形態区分には、参加型（講演会、企業内研修、学協会活動）、発信型（論文・報告文、講師・技術指導、図書執筆、技術協力）、実務型（資格取得、業務成果）、自己学習型（多様な自己学習）がある。

Các hình thức hoạt động CPD của kỹ sư bao gồm: tham gia (hội thảo, đào tạo nội bộ doanh nghiệp, hoạt động của các hiệp hội học thuật), phát triển (luận văn, báo cáo, giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật, viết sách, hợp tác kỹ thuật), thực hành (nhận chứng chỉ, kết quả công việc), và tự học (nhiều hình thức tự học khác nhau)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

B. 技術士倫理綱領・ ISO26000社会的責任

日越建設交流会



技術士倫理綱領

技術士は、科学技術の利用が**社会や環境に重大な影響**を与えることを**十分に認識**し、業務の履行を通して安全で**持続可能な社会**の実現など、**公益の確保**に貢献する。

技術士 phải nhận thức một cách đầy đủ rằng việc sử dụng khoa học và công nghệ có thể có tác động nghiêm trọng đến xã hội và môi trường, và phải đóng góp vào việc đảm bảo lợi ích công cộng, như việc xây dựng một xã hội an toàn và bền vững thông qua việc thực hiện công việc của mình.

技術士は、広く信頼を得てその使命を全うするため、本倫理綱領を遵守し、**品位**の向上と技術の**研鑽**に努め、**多角的・国際的**な視点に立ちつつ、**公正・誠実**を旨として**自律的**に行動する

技術士 phải tuân theo những quy tắc đạo đức để đảm bảo đạt được niềm tin rộng rãi và hoàn thành nhiệm vụ của mình. 技術士 cũng phải nỗ lực để nâng cao phẩm hạnh cá nhân và cống hiến cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, và phải hành động một cách tự trọng, công bằng và trung thực với một quan điểm đa phương và quốc tế

技術士倫理綱領

(安全・健康・福利の優先)

1. 技術士は、**公衆の安全**、**健康**及び**福利**を最優先する。

"技術士 phải ưu tiên tối đa an toàn, sức khỏe và phúc lợi công cộng."

(持続可能な社会の実現)

2. 技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたって**持続可能な社会の実現**に貢献する。

"技術士 phải đóng góp vào việc xây dựng một xã hội bền vững cho thế hệ tương lai, bằng cách bảo vệ môi trường trái đất."

(信用の保持)

3. 技術士は、**品位の向上**、**信用の保持**に努め、**専門職**にふさわしく行動する。

"技術士 phải nỗ lực để cải thiện phẩm hạnh cá nhân và duy trì niềm tin, và phải hành động một cách đáng xứng với một chuyên gia."

(有能性の重視)

4. 技術士は、自分や協業者の力量が及ぶ範囲で**確信**の持てる業務に携わる。

"技術士 phải tham gia vào công việc mà mình tin tưởng rằng có đủ năng lực để thực hiện, trong phạm vi của mình và của đồng nghiệp."

技術士倫理綱領

(真実性の確保)

5. 技術士は、報告、説明又は発表を、**客観的で事実**に基づいた**情報を用いて**行う。

"技術士 phải thực hiện báo cáo, giải thích hoặc trình bày thông tin bằng cách sử dụng thông tin dựa trên sự khách quan và sự thật."

(公正かつ誠実な履行)

6. 技術士は、**公正な分析と判断**に基づき、託された**業務を誠実に履行**する。

"技術士 phải thực hiện công việc mà mình được giao một cách trung thực, dựa trên phân tích và đánh giá công bằng."

(秘密情報の保護)

7. 技術士は、業務上知り得た**秘密情報**を適切に管理し、定められた範囲でのみ使用する。

"技術士 phải quản lý thông tin bí mật mà mình biết trong công việc một cách thích hợp và chỉ sử dụng trong phạm vi được quy định."

技術士倫理綱領

（法令等の遵守）

8. 技術士は、業務に関わる国・地域の法令等を遵守し、文化を尊重する。

"技術士 phải tuân thủ các luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực liên quan đến công việc của mình và phải tôn trọng văn hóa."

（相互の尊重）

9. 技術士は、業務上の関係者と相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力する。

"技術士 phải tôn trọng và tin tưởng đối tác trong công việc, và phải tôn trọng quan điểm của đối phương và hợp tác."

（継続研鑽と人材育成）

10. 技術士は、専門分野の力量及び技術と社会が接する領域の知識を常に高めるとともに、人材育成に努める

"技術士 phải liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực chuyên môn và kiến thức về các lĩnh vực xã hội liên quan, và phải đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực."



展開

- 技術者は、知識や技能の水準を向上させるとともに資質の向上を図るために、組織内のみならず、積極的に組織外の学協会などが主催する講習会などに参加するよう努めることが望ましい。

Kỹ sư cần cố gắng không chỉ nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng mà còn phải tham gia tích cực vào các khóa đào tạo do các hiệp hội học thuật ngoài tổ chức tổ chức để nâng cao năng lực cá nhân.

- 技術者は、法や規制がない場合でも、公衆に対する危険を察知したならば、それに対応する責務がある。

Kỹ sư có trách nhiệm phải ứng phó nếu phát hiện ra mối nguy hiểm đối với công chúng, ngay cả khi không có luật hoặc quy định nào liên quan.

- 技術者は、自らが所属する組織において、倫理にかかわる問題を自由に話し合い、行動できる組織文化の醸成に努める。

Kỹ sư cần nỗ lực xây dựng văn hóa tổ chức nơi có thể tự do thảo luận và hành động về các vấn đề liên quan đến đạo đức trong tổ chức mà họ thuộc về.

- 技術者に必要な資質能力には、専門的学識能力だけでなく、倫理的行動をとるために必要な能力も含まれる。

Năng lực cần thiết cho một kỹ sư không chỉ bao gồm kiến thức chuyên môn mà còn bao gồm cả khả năng thực hiện hành vi đạo đức.

展開

- 技術者は、人種、性、年齢、地位、所属、思想・宗教などによって個人を差別せず、個人の人權と人格を尊重する。

Kỹ sư không phân biệt đối xử với bất kỳ ai dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, địa vị, tín ngưỡng, tôn giáo, và tôn trọng quyền con người và phẩm giá cá nhân.

- 技術者は、自己の専門知識と経験を生かして、将来を担う技術者・研究者の指導・育成に努める。

Kỹ sư cố gắng tận dụng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình để hướng dẫn và đào tạo các kỹ sư và nhà nghiên cứu tương lai.

- 技術者は、不正行為を防止する公正な環境の整備・維持も重要な責務であることを自覚し、技術者コミュニティおよび自らの所属組織の職務・研究環境を改善する取り組みに積極的に参加する。

Kỹ sư nhận thức rằng việc xây dựng và duy trì một môi trường công bằng để ngăn chặn các hành vi gian lận cũng là một trách nhiệm quan trọng và tích cực tham gia vào các nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, nghiên cứu của cộng đồng kỹ sư và tổ chức mà họ thuộc về.



展開

- 法を守るのは当然のことであるが、法の専門家などによく相談することも大切である。そして**法に不合理な点がある**と信じれば**積極的に法の改定**について**意見を述べて**いく気概が求められる。

Việc tuân thủ pháp luật là điều đương nhiên, nhưng cũng cần thường xuyên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp luật. Nếu tin rằng có điểm không hợp lý trong luật pháp, cần có tinh thần tích cực đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi luật.

- いわゆる倫理綱領ないし倫理規程は、基本的に**各団体内部で共有されるもの**であり、たとえば**A学会の倫理綱領ないし倫理規程**は、たとえB学会の会員の参考にはなりはしても、**B学会員に強制するわけにはいかない**。

Các quy tắc đạo đức và quy định về đạo đức thường được chia sẻ trong nội bộ các tổ chức và không thể áp dụng bắt buộc cho các thành viên của tổ chức khác, mặc dù có thể được tham khảo.

- 規範**は、人が守る「きまり」で、技術者の周囲には、**法**（憲法、法令など）、企業や技術者団体等の**定款、規則、外部との契約書、業務上のマニュアル**などがあるが、倫理、**社会慣習**も**規範に含まれる**。

Quy phạm là những quy định mà con người cần tuân thủ, bao gồm pháp luật (hiến pháp, luật pháp, v.v.), điều lệ và quy tắc của các công ty và tổ chức kỹ sư, hợp đồng với bên ngoài, các sổ tay nghiệp vụ, cùng với đạo đức và phong tục xã hội.

- 英語の「**コンプライアンス**」（compliance）は、日本では「**法令遵守**」又は「**法令順守**」と表記されることも多いが、「コンプライアンス」において遵守ないし順守すべき対象は本来、**法令に絞られるわけではない**。

Từ "compliance" trong tiếng Anh thường được dịch là "tuân thủ pháp luật" hoặc "tuân thủ quy định" ở Nhật Bản, nhưng đối tượng cần tuân thủ trong "compliance" không chỉ giới hạn trong phạm vi pháp luật.



展開

- 自分や他人が下した直観的倫理的判断を、その根拠にさかのぼって考えることで、**批判的に検討することが大切**であり、**倫理原理**は、われわれの直観的判断の**再検討などの作業を行うための道具**にもなり得る。

Việc xem xét phê phán các phán đoán đạo đức trực giác của bản thân và người khác bằng cách truy ngược lại căn cứ của chúng là rất quan trọng, và các nguyên lý đạo đức cũng có thể trở thành công cụ để thực hiện các công việc như xem xét lại các phán đoán trực giác của chúng ta.

- 倫理原理に関しては、倫理的行為の目的を「**最大多数の最大幸福**」の実現に置くか、たとえ社会全体の幸福量が大きくななくても厳守すべき、もっと重要な「**義務**」があるか、又は、義務以上の「**有徳さ**」に注目するか等で、違いが生じる。

Về nguyên lý đạo đức, sự khác biệt nảy sinh tùy thuộc vào việc mục tiêu của hành động đạo đức được đặt vào "hạnh phúc tối đa của số đông nhất", hoặc có một "nghĩa vụ" quan trọng hơn mà cần phải tuân thủ, ngay cả khi hạnh phúc của xã hội nói chung không tăng lên, hoặc liệu sự chú ý được dành cho "đức hạnh" vượt trên nghĩa vụ hay không.



展開

- それぞれの倫理原理には長所と短所があり、それぞれの倫理原理は互いに補い合っているように見えるが、「唯一正しい倫理原理が存在すべきである」は稀にしか存在しない、もしくはない場合もある。

Mỗi nguyên lý đạo đức đều có ưu điểm và nhược điểm, và các nguyên lý đạo đức dường như bổ sung cho nhau, nhưng 'chỉ có một nguyên lý đạo đức đúng duy nhất' là điều hiếm khi tồn tại, hoặc có thể không tồn tại.

- いわゆる功利主義原理は、行為の動機や人々の有徳さよりも、行為の結果や人々の幸福を重視する原理である。

Nguyên lý vị lợi, cái gọi là nguyên lý chủ nghĩa công lợi, là nguyên lý coi trọng kết quả của hành động và hạnh phúc của mọi người hơn là động cơ của hành động hay đức hạnh của con người.

- 功利主義原理については、公共の利益のためには少数の人の不利益は我慢すべきものだと考えられやすいとの指摘が存在する。

Về nguyên lý vị lợi, có quan điểm cho rằng để đạt được lợi ích chung, cần phải chấp nhận sự thiệt hại của một số ít người.

- 功利主義のもとでは、特定個人への不利益が生じたり、個人の権利が制限されたりすることがある。一方、「個人尊重主義」の立場からは、個人の権利はできる限り尊重すべきである。

Dưới chủ nghĩa công lợi, có thể xảy ra việc gây bất lợi cho một cá nhân cụ thể hoặc hạn chế quyền lợi của cá nhân. Ngược lại, từ quan điểm của chủ nghĩa tôn trọng cá nhân, quyền lợi của cá nhân cần được tôn trọng tối đa.

ISO26000:2010

- ISO26000:2010(社会的責任に関する手引)は、組織の持続可能な発展に貢献するために、企業だけでなく、あらゆる種類の組織に適用可能な社会的責任に関する規格で、2010年に発行されました。

ISO 26000:2010 (Hướng dẫn về Trách nhiệm Xã hội) là một tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội áp dụng cho mọi loại tổ chức, không chỉ các doanh nghiệp, nhằm đóng góp vào việc phát triển bền vững của tổ chức. Tiêu chuẩn này được phát hành vào năm 2010.

- 認証を目的とした規格ではなく、組織が効果的に社会的責任を組織全体に統合するためのガイダンスとなっています
- Không phải là một tiêu chuẩn được chứng nhận mà thay vào đó nó cung cấp hướng dẫn để tổ chức tích hợp trách nhiệm xã hội một cách hiệu quả vào toàn bộ tổ chức.





ISO26000:2010

ISO26000:2010の適用範囲は、「その**規模や所在地に関係なく、あらゆる種類の組織**」としています

ISO 26000:2010 xác định phạm vi áp dụng của nó là "mọi loại tổ chức, không phụ thuộc vào quy mô hoặc vị trí địa lý của tổ chức."

7つの原則

①**説明責任**組織は、自らが社会、経済および環境に与える影響について説明責任を負うべきである。

Trách nhiệm giải thích của tổ chức là tổ chức đó phải chịu trách nhiệm giải thích về tác động mà chính họ gây ra đối với xã hội, kinh tế và môi trường.

②**透明性**組織は、社会および環境に影響を与える自らの決定および活動に関して、透明であるべきである。

Tổ chức minh bạch là tổ chức cần phải minh bạch đối với các quyết định và hoạt động của chính mình có ảnh hưởng đến xã hội và môi trường.

③**倫理的な行動**

組織は、倫理的に行動すべきである。

Hành vi đạo đức: Tổ chức cần hành động một cách đạo đức.

④**ステークホルダーの利害の尊重**: 組織は、自らのステークホルダー※の利害を尊重し、よく考慮し、対応すべきである。

Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan: Tổ chức cần tôn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích của các bên liên quan của mình và phản ứng một cách thích hợp.

⑤**法の支配の尊重**組織は、法の支配を尊重することが義務であると認めるべきである。

Tôn trọng nguyên tắc pháp luật: Tổ chức cần công nhận và tôn trọng, tuân thủ các quy định pháp luật

7つの原則

⑥国際行動規範の尊重

組織は、法の支配の尊重という原則に従うと同時に、国際行動規範も尊重すべきである。

Tôn trọng quy tắc hành vi quốc tế: Tổ chức cần tôn trọng quy tắc hành vi quốc tế đồng thời với việc tuân thủ nguyên tắc về sự tôn trọng của pháp luật quốc tế.

⑦人権の尊重組織は、人権を尊重し、その重要性および普遍性の両方を認識すべきである。

Tôn trọng quyền con người: Tổ chức cần tôn trọng quyền con người, nhận thức và đánh giá cao cả tính quan trọng và tính phổ quát của nó.



HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

C. 研究活動の不正行為・公益通報者保護法・ハラスメント

日越建設交流会



研究活動の不正行為

- 具体的には、得られたデータや結果の**捏造**、**改ざん**、及び他者の研究成果等の**盗用**が、不正行為に該当する

Cụ thể như sửa đổi hoặc sao chép dữ liệu hoặc kết quả thu được, cũng như sao chép thành tựu nghiên cứu của người khác, đều được xem là hành vi không đúng đắn

ガイドラインでは、捏造、改ざん、盗用を**特定不正行為**として次のように示しています。

Trong các hướng dẫn, việc bịa đặt, sửa chữa, và ăn cắp được chỉ định là hành vi gian lận cụ thể như sau.

- **捏造**: **存在**しないデータ、研究結果などを作成すること

Làm giả (捏造): Đây là hành vi tạo ra dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu không tồn tại, không thật sự tồn tại.

- **改ざん**: 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果などを真正でないものに**加工**すること

Sửa đổi (改ざん): Đây là hành vi thay đổi tài liệu nghiên cứu, thiết bị, hoặc quá trình nghiên cứu bằng cách thay đổi dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu, biến chúng thành không đúng sự thật.

- **盗用**: 他の研究者のアイデア, 分析・解析方法, データ, 研究結果, 論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく**流用**すること

Sao chép (盗用): Đây là hành vi sử dụng ý tưởng, phương pháp phân tích, dữ liệu, kết quả nghiên cứu, bài báo hoặc thuật ngữ của người khác mà không có sự đồng tình hoặc sự hiển thị thích hợp từ người tạo ra nó.

- このほかにも**二重投稿**、論文著作者の不適切な**オーサーシップ**も**不正行為**として認識されるとしています

Ngoài ra, việc đăng tải hai lần cùng một nghiên cứu và sự cấp phép tác giả không thích hợp trong bài báo cũng được coi là hành vi không đúng đắn.

- 同じ研究成果であっても、**日本語と英語で別々の学会**に論文を発表する場合には、上記ガイドラインの**二重投稿には当たる**

Ngay cả khi cùng một kết quả nghiên cứu, nếu công bố bài báo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh tại các hội nghị khác nhau, thì vẫn được coi là đăng lại (double publication) theo hướng dẫn nêu trên



第1節第4項「不正行為に対する基本姿勢」

- 研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するものであるという意味において、科学そのものに対する背信行為である。

Hành vi không đúng đắn trong hoạt động nghiên cứu, được coi là việc chống lại đối với bản chất của hoạt động nghiên cứu và công bố kết quả.

- また、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることから、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。

Nó là một hành vi phản đạo đức khoa học và làm lung lay tinh thần tin tưởng vào khoa học của mọi người, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học, là hành vi không thể tha thứ dù do nguồn tài trợ nghiên cứu và nguồn gốc của chúng.

- また、不正行為は、研究者の科学者としての存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるものでもある

Ngoài ra, hành vi không đúng đắn này còn đánh đổi bản thân tôn vinh của nhà nghiên cứu trong vai trò là một nhà khoa học, và có thể gây tổn hại danh dự bản thân.

第2節 「不正行為の事前防止のための取組」

- 不正行為の事前防止のための取組として、「不正行為を抑止する環境整備」「不正事案の一覧化公開」を示しています。

Để ngăn chặn trước hành vi không đúng đắn, có hai phương pháp được đề xuất: "Tạo môi trường ngăn chặn hành vi không đúng đắn" và "Công bố danh sách các trường hợp không đúng đắn."

- このうち環境整備では、研究倫理教育の実施による研究者倫理の向上、大学などの研究機関における一定期間の研究データの保存・開示の2点を挙げています

Trong việc cải thiện môi trường, việc nâng cao đạo đức nghiên cứu thông qua việc thực hiện giáo dục đạo đức nghiên cứu và việc lưu trữ và công bố dữ liệu nghiên cứu trong một khoảng thời gian nhất định tại các cơ sở nghiên cứu như các trường đại học được nêu bật.

第4節 「特定不正行為及び管理責任に対する措置」

特定不正行為に対する**研究者、研究機関への措置**として、「特定不正行為に係る競争的資金等の**返還等**」「**競争的資金等への申請及び参加資格の制限**」を挙げています

Để đối phó với các hành vi không đúng đắn cụ thể, hướng dẫn đề xuất một số biện pháp cho các nhà nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu:

1. 特定不正行為に係る競争的資金等の返還等

Hoàn trả các khoản tài trợ cạnh tranh liên quan đến hành vi không đúng đắn : Trả lại hoặc hoàn trả các khoản tiền cạnh tranh, tài trợ hoặc nguồn tài chính mà nhà nghiên cứu hoặc tổ chức nghiên cứu đã nhận trong trường hợp họ đã thực hiện các hành vi không đúng đắn.

2. 競争的資金等への申請及び参加資格の制限

Hạn chế đối với việc nộp đơn và tư cách tham gia trong việc cạnh tranh về tài trợ : Cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn nhà nghiên cứu hoặc tổ chức nghiên cứu tham gia các chương trình tài trợ cạnh tranh hoặc giới hạn quyền họ tham gia trong tương lai.



展開

- 不正行為に対する対応は、**研究者の倫理と社会的責任の問題**として、その防止と併せ、**まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、研究機関の自律に基づく自浄作用**としてなされなければならない。

Đối phó với hành vi gian lận phải được thực hiện như một vấn đề về đạo đức và trách nhiệm xã hội của nhà nghiên cứu, bao gồm cả việc ngăn chặn, và trước tiên phải được thực hiện thông qua kỷ luật tự giác của chính các nhà nghiên cứu và chức năng tự làm sạch của cộng đồng khoa học và các tổ chức nghiên cứu.

- 「科学者」とは、**所属する機関に関わらず、人文・社会科学から自然科学まで**を包含するすべての学術分野において、**新たな知識を生み出す活動**、あるいは**科学的な知識**の利活用に事する**研究者、専門職業者**を意味する。

"Nhà khoa học" đề cập đến những người, không phân biệt cơ quan nơi họ thuộc, tham gia vào các hoạt động tạo ra kiến thức mới hoặc sử dụng kiến thức khoa học trong tất cả các lĩnh vực học thuật, từ khoa học nhân văn và xã hội đến khoa học tự nhiên.

- 科学者は、常に**正直、誠実に行動**し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される**知の正確さや正当性**を科学的に示す**最善の努力**を払う。

Nhà khoa học phải luôn hành động trung thực và chân thành, nỗ lực duy trì và nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng, và kỹ năng của mình, và cố gắng hết sức để chứng minh tính chính xác và tính hợp lý của tri thức được tạo ra từ nghiên cứu khoa học.



第4章：製造物責任法(PL法)

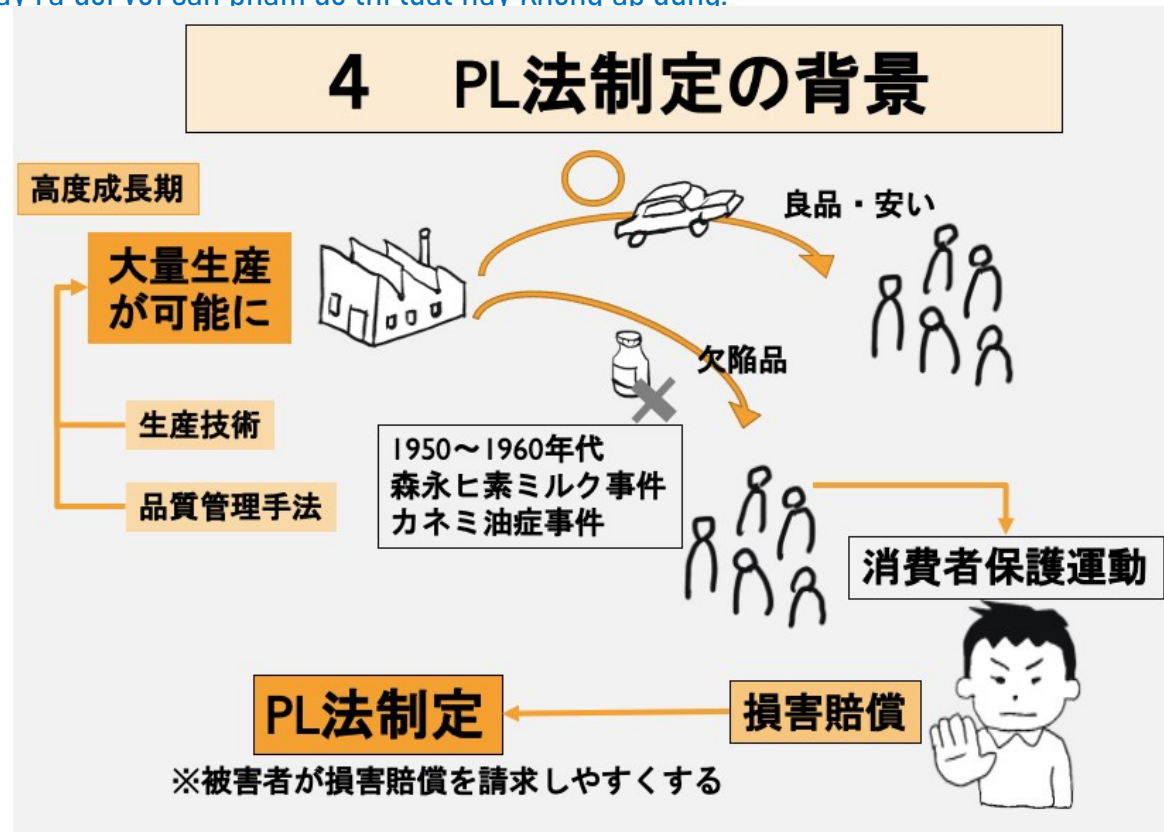
製造物責任法

製造物責任法は、製造物の**欠陥**によって人の**生命**、**身体**または**財産**に損害を被ったことを**証明**した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。PL法とも呼ばれます。

製造責任法 là luật pháp cho phép nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các công ty sản xuất khi họ đã chứng minh rằng có tổn thương đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản do khuyết điểm của sản phẩm. Đôi khi còn được gọi là luật PL.

その損害が**当該製造物**についてのみ生じた場合は適用外となります

Nếu thiệt hại chỉ xảy ra đối với sản phẩm đó thì luật này không áp dụng.



対象となる製造物

対象となる製造物は、「製造又は加工された**動産**」と定義され、不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアなどは該当しません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製造物は、この法律の対象と解される場合があります

Đối tượng của sản phẩm sản xuất được xác định là "tài sản đã được sản xuất hoặc chế biến", không bao gồm bất động sản, các sản phẩm nông lâm thủy sản chưa được chế biến, điện, phần mềm và các mặt hàng tương tự. Tuy nhiên, các sản phẩm chứa phần mềm có thể được hiểu là nằm trong phạm vi của luật này.

欠陥

この法律で定義されている「欠陥」とは、当該製造物の特性や通常予見される使用形態などを考慮して、通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。

Thuật ngữ "khuyết điểm" được định nghĩa trong luật này đề cập đến việc thiếu về tính an toàn mà sản phẩm cụ thể đó nên có, sau khi xem xét các đặc tính của sản phẩm và cách thức sử dụng thông thường có thể dự đoán được.

安全に直接関係のない単なる品質上の不具合はこの法律の対象外となります。

Các lỗi chỉ liên quan đến chất lượng mà không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn không nằm trong phạm vi của luật này.

具体的には、「**設計上の欠陥**」「**製造上の欠陥**」「**指示・警告上の欠陥**」の3つに分類されています

Cụ thể, khuyết điểm được phân loại thành ba loại: "khuyết điểm trong thiết kế", "khuyết điểm trong sản xuất", và "khuyết điểm trong hướng dẫn/cảnh báo".

欠陥

欠陥の存在は**被害者**側に証明責任があります：

Sự tồn tại của khuyết điểm phải được chứng minh từ phía nạn nhân:

①製造物に欠陥が**存在**していたこと

① Sự tồn tại của khuyết điểm trong sản phẩm

②**損害**が発生したこと

② Người sử dụng chịu thiệt hại

③損害が製造物の**欠陥**により生じたこと

③ Thiệt hại được gây ra do khuyết điểm của sản phẩm

3つの事実を被害者が明らかにすることが原則となります。そして、被害者は製造業者の故意・過失を立証しなくとも、欠陥の**存在**を立証できれば損害賠償を求めることができるとされています

Nguyên tắc chính là nạn nhân phải chứng minh ba sự thật này. Ngoài ra, nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu họ có thể chứng minh sự tồn tại của khuyết điểm, mà không cần chứng minh sự cố ý hoặc sơ suất từ phía nhà sản xuất.



製造業者

この法律で対象となる「製造業者」の定義は以下のとおりで、単なる販売業者は原則として対象になりません。

Định nghĩa của "nhà sản xuất" được áp dụng trong luật này như sau, nguyên tắc chung là người bán hàng đơn thuần không được coi là đối tượng:

① 当該製造物を製造，加工，または輸入した者

① Người sản xuất, chế biến hoặc nhập khẩu sản phẩm đó.

② 製造業者として当該製造物に氏名や商号，商標などの表示をした者

② Người liên quan đến sản phẩm đó dưới danh tính, tên thương hiệu, nhãn hiệu.

③ 当該製造物の製造，加工，輸入または販売の形態からみて，当該製造物の実質的な製造業者と認めることができる氏名などの表示をした者

③ Người đã thực sự thực hiện sản xuất, chế biến, nhập khẩu hoặc bán sản phẩm đó và được xác định là người sản xuất thực tế của sản phẩm đó.



免責事由

製造業者が次の2つの免責事由に該当し、それを証明した場合は賠償の責任が生じません。

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nếu họ có thể chứng minh rằng có hai lý do miễn trừ sau đây:

①当該製造物をその製造業者が引き渡した時点における**科学**または**技術**に関する**知見**で欠陥を認識することができなかった場合

① Khi tại thời điểm nhà sản xuất giao sản phẩm đó, họ không thể nhận biết khuyết điểm dựa trên kiến thức khoa học hoặc kỹ thuật có sẵn vào thời điểm đó.

②当該製造物が他の製造物の部品または原材料として使用された場合に、その欠陥がもっぱら**当該他の製造物**の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことについて過失がない場合

② Khi sản phẩm đó được sử dụng như một phần hoặc nguyên liệu của sản phẩm khác, nếu khuyết điểm chỉ xuất hiện do tuân theo hướng dẫn về thiết kế của nhà sản xuất sản phẩm khác mà không có sự cố ý và không có sơ suất nào về việc phát sinh khuyết điểm đó.



期限の制限

この法律に基づく損害賠償の請求権は、被害者が損害および賠償義務者を知ったときから**3**年、または製造業者が当該製造物を引き渡したときから**10**年を経過したときは時効消滅となります。

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên luật này sẽ bị mất quyền lợi khi đã qua 3 năm kể từ thời điểm nạn nhân và người có trách nhiệm bồi thường biết về thiệt hại, hoặc sau 10 năm kể từ thời điểm nhà sản xuất giao sản phẩm.

ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害するような物質による損害、または一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じたときから起算するとしています

Tuy nhiên, đối với thiệt hại do chất liệu gây hại cho sức khỏe con người khi tích tụ trong cơ thể hoặc thiệt hại mà có triệu chứng xuất hiện sau một thời gian ẩn, thì thời hạn bảo vệ quyền lợi sẽ được tính từ thời điểm thiệt hại xuất hiện.



第5章：公益通報者保護法

公益通報

「公益通報」とは、労働者（公務員を含む）、1年以内の退職者、役員が、不正の目的でなく、役務提供先などについて、**通報対象事実**が生じまたは生じようとする旨を、**通報先**に通報することと定義されています

"Thông báo lợi ích công cộng" được định nghĩa là hành động thông báo của nhân viên (bao gồm cả các công viên chức), cựu nhân viên trong vòng một năm, hoặc cấp điều hành, không với mục đích bất chính mà để thông báo đến nơi tiếp nhận hoặc các bên liên quan về sự xuất hiện hoặc sắp xuất hiện của các sự việc. (Hiểu đơn giản là hành động tố cáo về công ty của mình)

公益通報



公益通報者の保護

保護要件を満たして「公益通報し」た者（公益通報者）は、以下の保護を受けるしとしています。

Người "tố cáo lợi ích công cộng" (người tố cáo) khi đáp ứng các yêu cầu bảo vệ được hưởng các quyền sau đây:

- ①公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った**解雇**は無効になる
- ① Việc sa thải của doanh nghiệp đối với người tố cáo lợi ích công cộng dựa trên việc tố cáo này sẽ không có hiệu lực.
- ②公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して解雇以外の**不利益**な取扱いを行うことも禁止されている
- ② Doanh nghiệp bị cấm đối xử bất lợi với người tố cáo lợi ích công cộng dựa trên việc tố cáo này, ngoài việc sa thải.
- ③公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して**損害の賠償**を請求することはできない
- ③ Doanh nghiệp không được yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với người tố cáo lợi ích công cộng dựa trên việc tố cáo này.

通報先と保護要件

通報先別に保護要件を次のように定義しています。

Các điều kiện bảo hộ dựa theo đơn vị nhận tố cáo được quy định như sau:

①事業者内部（いわゆる内部通報）

① Nội bộ doanh nghiệp (còn được gọi là thông báo nội bộ)

通報対象事実が生じ、または**生じよう**としていると**思料**する場合

Khi xảy ra hoặc dự kiến có sự việc có thể xảy ra (ý chí chủ quan).

②通報対象事実について処分・勧告などをする権限を有する行政機関通報対象事実が生じ、または**生じよう**としていると**信ずるに足りる**相当の理由がある場合

② Trong trường hợp có lý do thích đáng để tin rằng sự việc cần báo cáo đã xảy ra hoặc có thể xảy ra, cơ quan hành chính có thẩm quyền sẽ tiến hành xử phạt, khuyến nghị, v.v.

通報先と保護要件

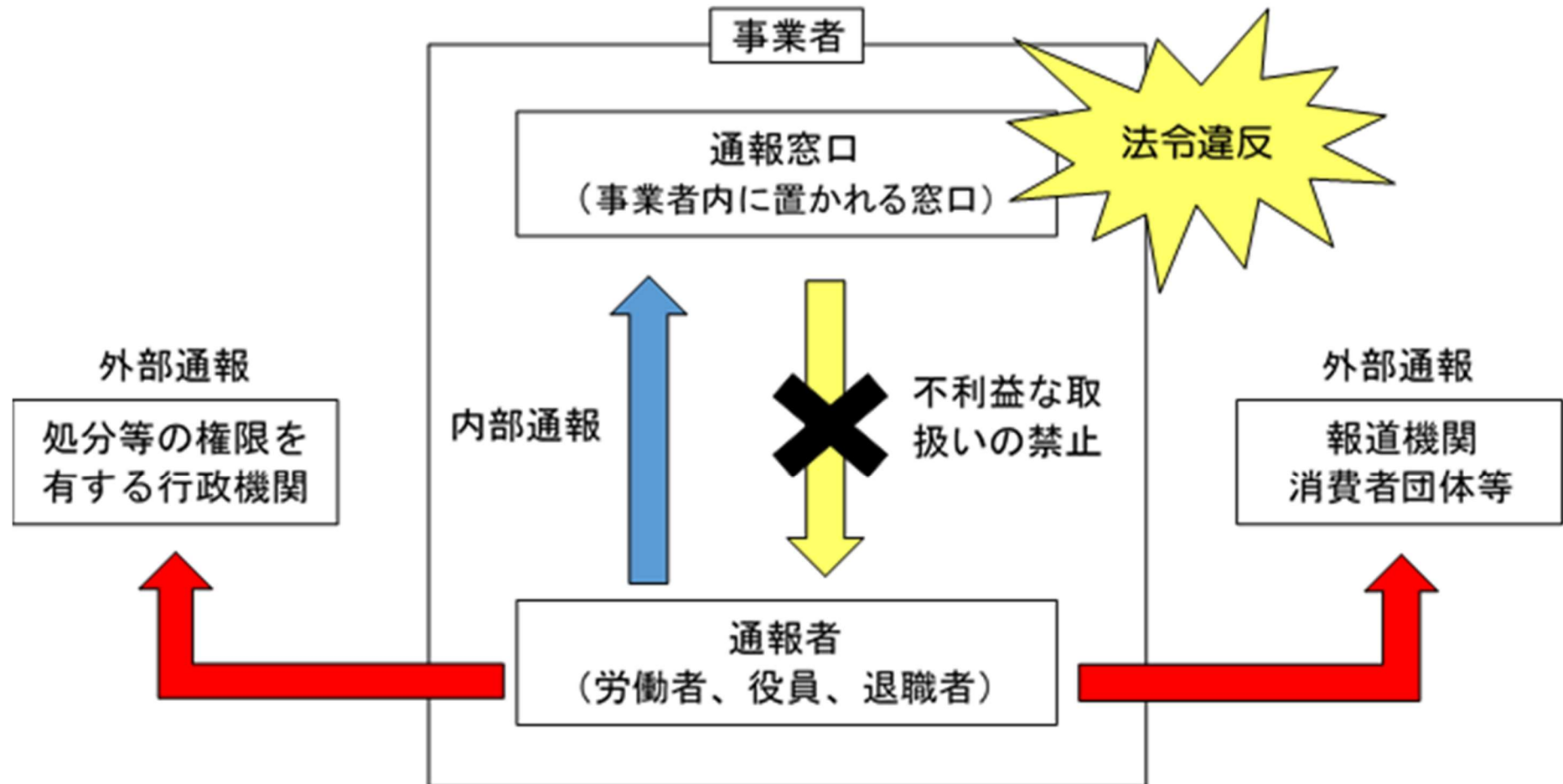
③事業者外部（通報対象事実の発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者，報道機関など）

③ Bên ngoài doanh nghiệp (những người được công nhận là cần thiết để ngăn chặn sự xảy ra của sự việc được thông báo hoặc ngăn chặn sự lan rộng của thiệt hại do sự việc đó gây ra, bao gồm cả các cơ quan truyền thông...)

②の要件に加えて，一定の要件（内部通報では**証拠隠滅**，**偽造**，**変造**のおそれがあること，内部通報後**20日以内**に調査を行う旨の通知がないこと，人の生命・身体への危害が発生する**急迫した危険**があることなど）を満たす場合

Ngoài các yêu cầu đã nêu ở mục ②, trong trường hợp cụ thể (như nguy cơ che giấu bằng chứng, làm giả, sửa đổi; không có thông báo về việc điều tra trong vòng 20 ngày kể từ thông báo nội bộ; nguy cơ nguy hiểm khẩn cấp đối với tính mạng hoặc thân thể của con người và những yếu tố tương tự), khi đáp ứng các yêu cầu này → có thể tiến hành thông báo ngoài doanh nghiệp

通報先と保護要件





第6章：個人情報保護法

個人情報

「個人情報」とは、**生存**する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述などにより**特定の個人を識別**できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む）をいいます。

"Thông tin cá nhân" là thông tin về một cá nhân còn sống, có thể xác định được một cá nhân cụ thể thông qua tên, ngày tháng năm sinh hoặc mô tả khác (có thể dễ dàng so sánh với thông tin khác và từ đó có thể xác định được một cá nhân cụ thể)

メールアドレスについても、ユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します

Điều này cũng bao gồm địa chỉ email nếu từ tên người dùng hoặc tên miền có thể xác định được một cá nhân cụ thể.

個人情報



個人情報取扱事業者

① 生体情報を変換した符号として, DNA, 顔, 虹彩, 声紋, 歩行の態様, 手指の静脈, 指紋・掌紋

① Đối với dữ liệu được chuyển đổi từ thông tin sinh học, bao gồm DNA, khuôn mặt, móng mắt, dấu vân tay, cách đi bộ đi dạo, mạch tĩnh mạch của ngón tay, dấu ngón tay và lòng bàn tay.

② 公的な番号として, パスポート番号, 基礎年金番号, 免許証番号, 住民票コード, マイナンバー, 各種保険証等が個人識別に当たります。

② Những số hiệu công cộng như số hộ chiếu, số Bảo hiểm Xã hội, số giấy phép lái xe, mã số hộ khẩu, số My Number (mã số cá nhân độc nhất tại Nhật Bản), và các thẻ bảo hiểm khác đều được coi là thông tin cá nhân có thể xác định được một cá nhân.

また, 個人情報をデータベース化した場合, そのデータベースを構成する個人情報を, 特に「**個人データ**」といい, そのうち, 事業者が開示・訂正・削除などの権限を有する個人情報を, 特に「**保有個人データ**」といいます

Ngoài ra, khi thông tin cá nhân được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân đó được gọi là "dữ liệu cá nhân," trong đó, những thông tin cá nhân mà doanh nghiệp có quyền tiết lộ, sửa đổi, hoặc xóa được gọi là "dữ liệu cá nhân có sở hữu."

個人情報取扱事業者

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース（紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの）などを**事業活動**に利用している者のことをいいます。

“Đơn vị quản lý thông tin cá nhân” là người sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân (bao gồm cả thông tin trên giấy tờ và thông tin điện tử) theo cách có tổ chức, cho phép tìm kiếm thông tin cá nhân cụ thể trong quá trình hoạt động kinh doanh.

個人情報取扱事業者には、企業に限らず、マンションの管理組合、NPO法人、自治会や同窓会などの非営利組織も含まれます。

Đơn vị quản lý thông tin cá nhân không chỉ bao gồm các công ty mà còn bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận như hội quản lý căn hộ chung cư, tổ chức phi lợi nhuận, hội cư dân tự quản và hội cựu sinh viên, và cả các tổ chức không thu lợi nhuận khác.

ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は該当しません。

Tuy nhiên, các cơ quan của quốc gia, các cơ quan địa phương, các cơ quan độc lập tự chủ và cơ quan độc lập tự quản cấp địa không được xem là nhà quản lý thông tin cá nhân.



個人情報取扱事業者の義務

①利用目的の特定取得した個人情報、特定した利用目的の範囲内で利用する必要があります。
範囲以外のことを利用する場合は、あらかじめ**本人の同意**を得なければなりません。

① Thông tin cá nhân được thu thập để mục đích cụ thể phải được sử dụng trong phạm vi mục đích đã xác định. Nếu sử dụng ngoài phạm vi đã xác định, phải có sự đồng ý của người liên quan trước.

②安全管理措置、従業者や委託先の監督個人データの漏えいや滅失を防ぐために必要かつ適切な**保護措置**を講じる必要があります。

② Cần thiết và phải thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ hoặc mất mát dữ liệu cá nhân của người lao động hoặc người được ủy quyền.

また、安全にデータを管理するため、従業者や委託先に対して必要かつ適切な**監督**を行わなければなりません。

Ngoài ra, để quản lý dữ liệu một cách an toàn, cần thiết và phải thực hiện giám sát đúng đắn đối với người lao động hoặc đối tác được ủy quyền.



第7章：知的財産権制度



知的財産・知的財産権

日本では、「知的財産」と「知的財産権」について、知的財産基本法に定められています

Ở Nhật Bản, khái niệm về "tài sản trí tuệ" (知的財産) và "quyền sở hữu tài sản trí tuệ" (知的財産) được quy định trong Luật Cơ bản về Tài sản Trí tuệ (知的財産基本).



知的財産

知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の**創造的活動**により生み出されるもの（発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む）、商標、商号その他**事業活動**に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報と定義されています

Tài sản trí tuệ (知的財) được định nghĩa là những thứ được tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo của con người như phát minh, ý tưởng, giống cây mới, thiết kế, tác phẩm sáng tạo khác và cả những quy luật hoặc hiện tượng tự nhiên đã được phát hiện hoặc giải thích và có khả năng sử dụng trong ngành công nghiệp (bao gồm cả việc áp dụng chúng vào công nghiệp), nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, cùng với bí mật thương mại và những thông tin có ích trong mặt kỹ thuật hoặc kinh doanh trong hoạt động kinh doanh khác.

知的財産権

知的財産権は、創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ (知的財産権) được chia thành hai loại chính: "quyền liên quan đến sáng tạo trí tuệ" nhằm thúc đẩy lòng ham sáng tạo và "quyền liên quan đến dấu hiệu kinh doanh" nhằm duy trì uy tín của người sử dụng.

前者の権利には、**特許権（特許法）**，**実用新案権（実用新案法）**，**意匠権（意匠法）**，**著作権（著作権法）**，**回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）**，**育成者権（種苗法）**，**営業秘密（不正競争防止法）**があります。

Quyền thuộc loại đầu tiên bao gồm quyền sở hữu đặc biệt như quyền sở hữu phát minh (theo Luật Sở hữu trí tuệ), quyền sở hữu sáng chế ứng dụng (theo Luật Sáng chế ứng dụng), quyền sở hữu thiết kế (theo Luật Thiết kế), quyền sở hữu bản quyền (theo Luật Bản quyền), quyền sử dụng mạch điện tử (theo Luật về Sử dụng Mạch tích hợp Bán dẫn), quyền của người lai tạo (theo Luật về Giống cây trồng), cùng với bí mật thương mại (theo Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh).

後者の権利には、**商標権（商標法）**，**商号（商法）**があります

Quyền thuộc loại thứ hai bao gồm quyền sở hữu nhãn hiệu (theo Luật Nhãn hiệu) và quyền sở hữu tên thương hiệu (theo Luật Kinh doanh).

産業財産権

知的財産権の種類

出典：知的財産権制度入門（特許庁）より





著作権

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。

(著作物) là những tác phẩm mà tác giả sáng tạo để thể hiện tư duy hoặc cảm xúc một cách sáng tạo, thuộc vào lĩnh vực văn học, học thuật, nghệ thuật hoặc âm nhạc.

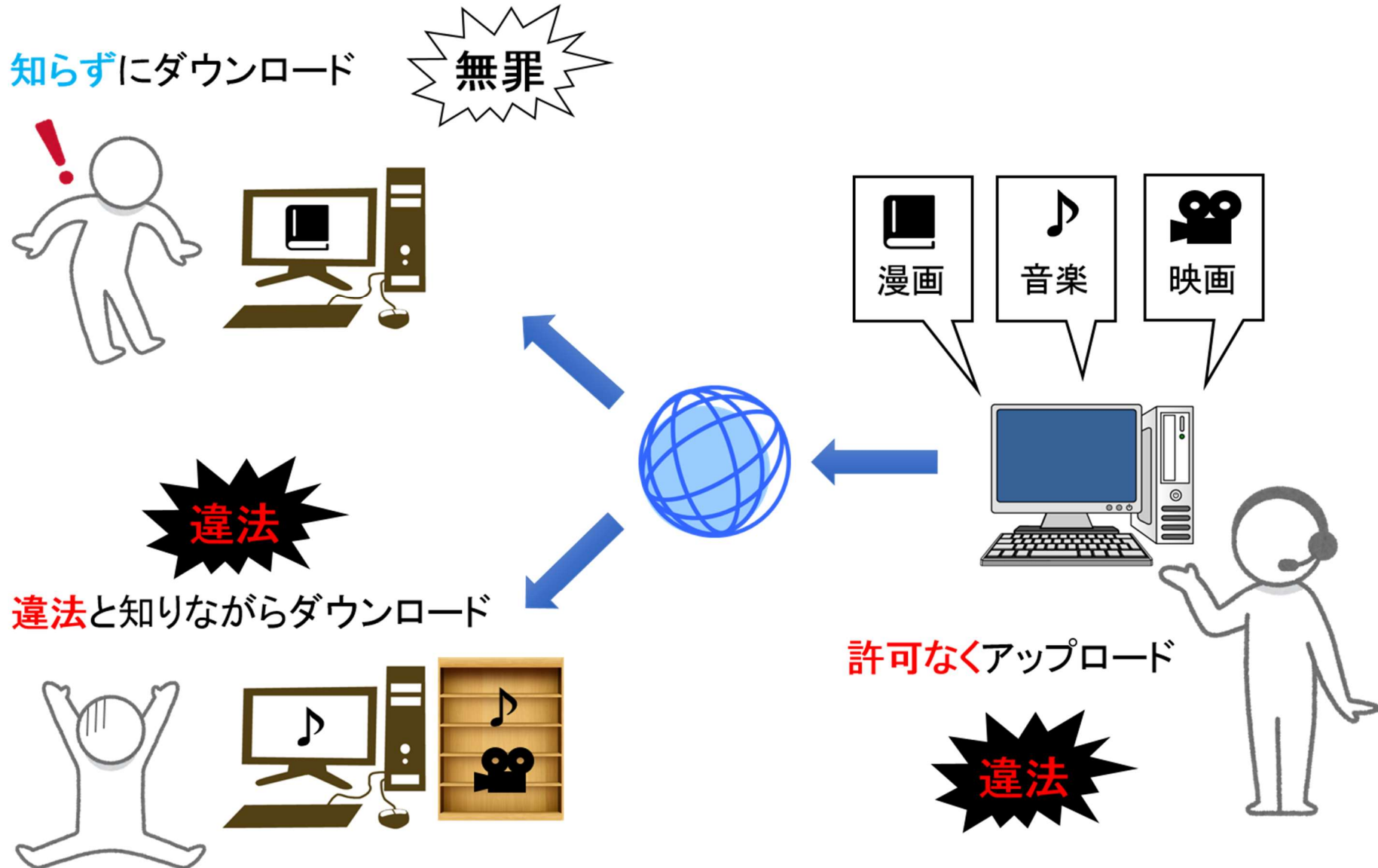
コンピュータのプログラムなども著作物に含まれますが、単なるデータベースやノウハウは含まれません。

Các tác phẩm như chương trình máy tính cũng được coi là tác phẩm, nhưng dữ liệu cơ bản hoặc kiến thức chung không được xem xét trong định nghĩa này.

産業財産権のような手続きの必要がなく、著作物の**創作と同時に生じる**権利です

Không cần các thủ tục như tài sản công nghiệp, 著作権 là quyền phát sinh đồng thời với việc sáng tạo tác phẩm, không yêu cầu quy trình đăng ký như các quyền tài sản công nghiệp.

著作権



著作者人格権

著作権法では、著作者人格権が定められています。著作者人格権には、**公表権**、**氏名表示権**、**同一性保持権**の3つがあります

Theo Luật Bản quyền, có sự quy định về quyền cá nhân của tác giả (著作者人格権). Có ba quyền trong quyền cá nhân của tác giả gồm: quyền công bố, quyền hiển thị tên tuổi và quyền duy trì đồng nhất (公表, 氏名表示権, 同一性保持権).

著作者人格権

公表権



氏名表示権



同一性保持権



著作物の引用

一定の例外的な場合に著作権などを制限して、著作権者に許諾を得ることなく利用できることを定めています。

Luật Bản quyền đã quy định một số trường hợp ngoại lệ nhất định, cho phép sử dụng các tác phẩm được bảo vệ bởi bản quyền mà không cần sự cho phép trực tiếp từ chủ sở hữu bản quyền.

ただし、その場合でも **出所**の明示、**目的上正当な範囲内**での使用などの条件があります

Tuy nhiên, trong những trường hợp này, có các điều kiện nhất định như phải chỉ rõ nguồn gốc, sử dụng trong phạm vi hợp lý và hợp lý với mục đích được chỉ định.

灰色背景

著作権（ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト）は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である[1]。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[2]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。

↑引用した文章

引用元：著作権 - Wikipedia ←引用元を明記



第8章：セクハラ・パワハラ



セクシュアルハラスメント

職場におけるセクシュアルハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを**事業主**に義務付けています

Doanh nghiệp được yêu cầu áp đặt các biện pháp cần thiết trong quản lý nhân sự và thiết lập các cơ cấu cần thiết để đáp ứng và xử lý một cách thích hợp các yêu cầu tư vấn từ người lao động nhằm ngăn chặn các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đồng thời xác định lao động cả nam lẫn nữ là đối tượng chính của quấy rối tình dục.



職場におけるセクシュアルハラスメント

職場におけるセクシュアルハラスメントは、「**職場**」において行われる、「**労働者**」の意に反する「**性的な言動**」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「**性的な言動**」により就業環境が害されたりすることです

Các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được xác định là các hành vi "tình dục" mà theo đó, một nhân viên trải qua các điều kiện lao động bất lợi hoặc môi trường làm việc bị ảnh hưởng do "hành động hay lời nói" mang tính tình dục, mà chống lại ý muốn của nhân viên đó, và diễn ra tại "nơi làm việc".

職場におけるセクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントとは？

意に添わない性的誘いかけ



好意的態度の要求



上記のような性的な嫌がらせや
相手の望まない性的な言動すべての行為で
「不快」と思った段階でハラスメントである



第9章：安全保障貿易管理

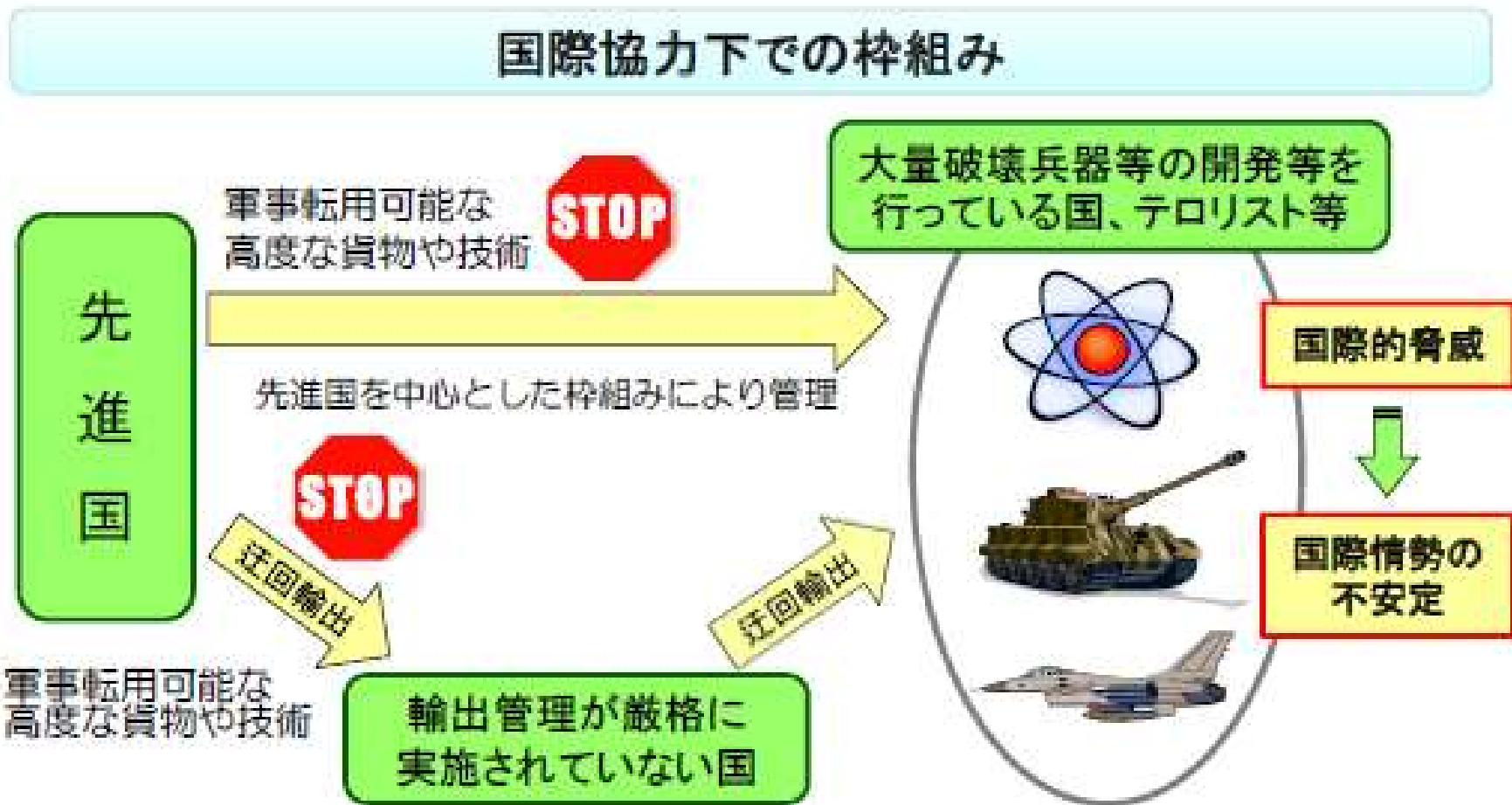


安全保障貿易管理

安全保障貿易管理(輸出管理)は、**先進国**が保有する**高度な貨物や技術**が、大量破壊兵器(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)等の開発や製造等に関与している懸念国や**テロリスト**等の**懸念組織**に渡ることを未然に防ぐため、国際的な枠組みの下、各国が協調して実施しています

“Quản lý an ninh thương mại (quản lý xuất khẩu) nhằm ngăn chặn trước khi xảy ra việc hàng hóa và công nghệ cao mà các quốc gia tiên tiến sở hữu có thể rơi vào tay các tổ chức lo ngại như các quốc gia lo ngại hoặc các tổ chức khủng bố đang liên quan đến việc phát triển, sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt (vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, tên lửa), thông qua các khung chương trình quốc tế và được thực hiện thông qua sự hợp tác của các quốc gia.”

安全保障貿易管理



※1 「大量破壊兵器等」とは、核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイルをいう。

※2 「開発等」とは、開発・製造・使用又は貯蔵をいう。

安全保障貿易管理

日本では、この安全保障の観点に立った貿易管理の取り組みを**外国為替および外国貿易法（外為法）**に基づき規制しています

Ở Nhật Bản, các nỗ lực quản lý thương mại dựa trên quan điểm an ninh này được quy định và điều chỉnh dựa trên Luật Hối đoái Ngoại tệ và Thương mại Ngoại quốc (Foreign Exchange and Foreign Trade Act - nói tắt là "外国為替および外国貿易法" hay "外為法").

安全保障貿易管理の対象は、「**貨物の輸出**」と「**技術の提供**」の2つです。有償，無償は問いません

安全保障貿易管理 có hai đối tượng chính là “xuất khẩu hàng hóa” và “cung cấp công nghệ”. Không phân biệt có phí hay miễn phí.



安全保障貿易管理

外為法に基づく規制は、「**リスト規制**」と「**キャッチオール規制**」から構成されており、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供は、**経済産業大臣**の許可が必要になります

Các quy định dựa trên Luật Hối đoái Ngoại tệ và Thương mại Ngoại quốc gồm có "quy định trong danh sách" và "quy định bao quát", việc xuất khẩu hàng hóa hoặc cung cấp công nghệ nằm trong danh sách này đều cần được cấp phép từ Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp.



管理の実務

貨物の輸出や技術の提供の引き合い等から、輸出や提供をするまでに、輸出管理として行わなければならない手続きとして、「**該非判定**」「**取引審査**」「**出荷管理**」があり、これら3つの手続きを適切に実施し、輸出や提供を行う必要があります

Từ việc xem xét việc xuất khẩu hàng hóa hoặc cung cấp công nghệ, quy trình quản lý xuất khẩu bao gồm "xác định việc có phù hợp hay không", "kiểm tra giao dịch" và "quản lý xuất hàng." Cần phải thực hiện đúng và đầy đủ ba quy trình này trước khi thực hiện xuất khẩu hoặc cung cấp.

輸出者等遵守基準

業として輸出・技術提供を行う者は、輸出者等遵守基準に従って、**貨物の輸出および技術の提供**を行うことが義務付けられています。

Những người thực hiện việc xuất khẩu và cung cấp công nghệ bắt buộc phải tuân theo tiêu chuẩn tuân thủ đơn vị xuất khẩu.

Tiêu chuẩn tuân thủ của đơn vị xuất khẩu bao gồm hai cấp độ:

輸出者等遵守基準は、

①**すべての輸出者等の基準**

1. Tiêu chuẩn cho tất cả người xuất khẩu.

②**リスト規制貨物・技術を扱っている輸出者等の基準**

2. Tiêu chuẩn dành cho những người xuất khẩu xử lý hàng hóa và công nghệ trong danh sách quy định.

の2段階で構成されています



第11章：リスクマネジメント



リスクマネジメント

企業や組織の業務プロセスの中で発生するであろう不具合を**事前**に予想し、整理して、**重み付け**評価を行い、**優先順位**をもとに対策を検討・実施することです

Việc dự đoán trước và tổ chức các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức, thực hiện việc đánh giá có trọng số, xác định ưu tiên dựa trên đánh giá này, sau đó xem xét và thực hiện các biện pháp để giải quyết.

リスク

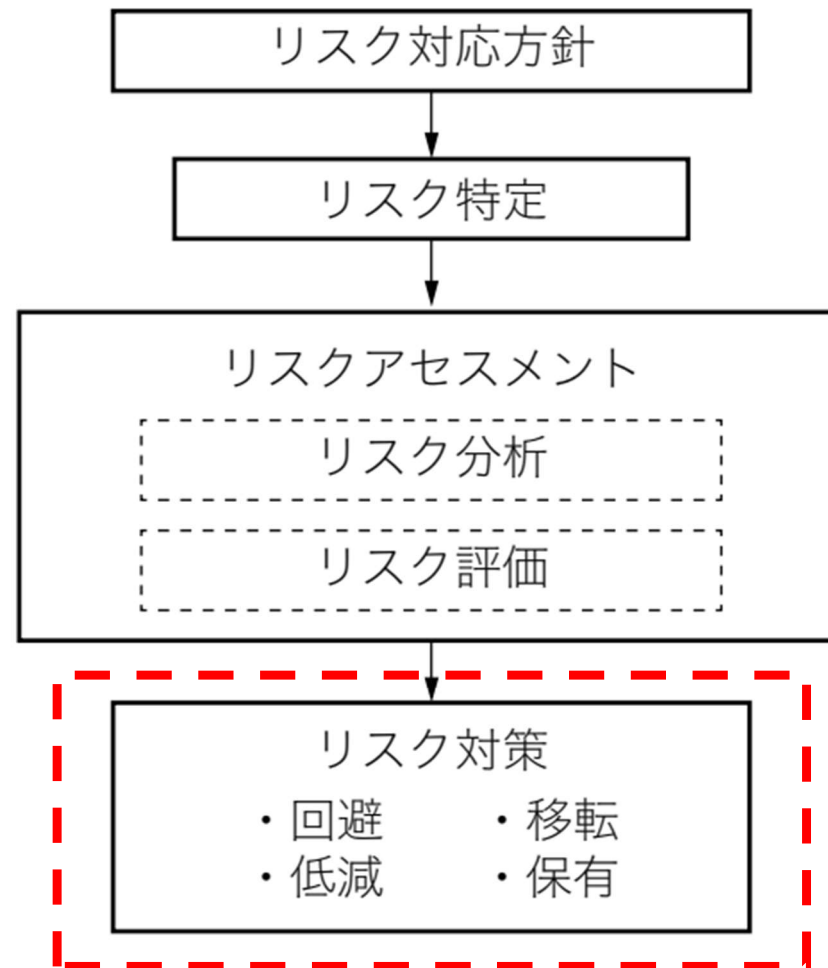
リスクは、「**被害規模** × **発生確率**」で表されます。被害規模が小さく、それが発生する確率もほとんどなければリスクは最小であり、被害規模の大きい出来事が頻繁に起こればリスクは最大です

Rủi ro được biểu diễn bằng "quy mô thiệt hại x xác suất xảy ra". Nếu quy mô thiệt hại nhỏ và xác suất xảy ra gần như không có, rủi ro sẽ là tối thiểu. Ngược lại, nếu các sự kiện có quy mô thiệt hại lớn xảy ra thường xuyên, thì rủi ro sẽ là tối đa.

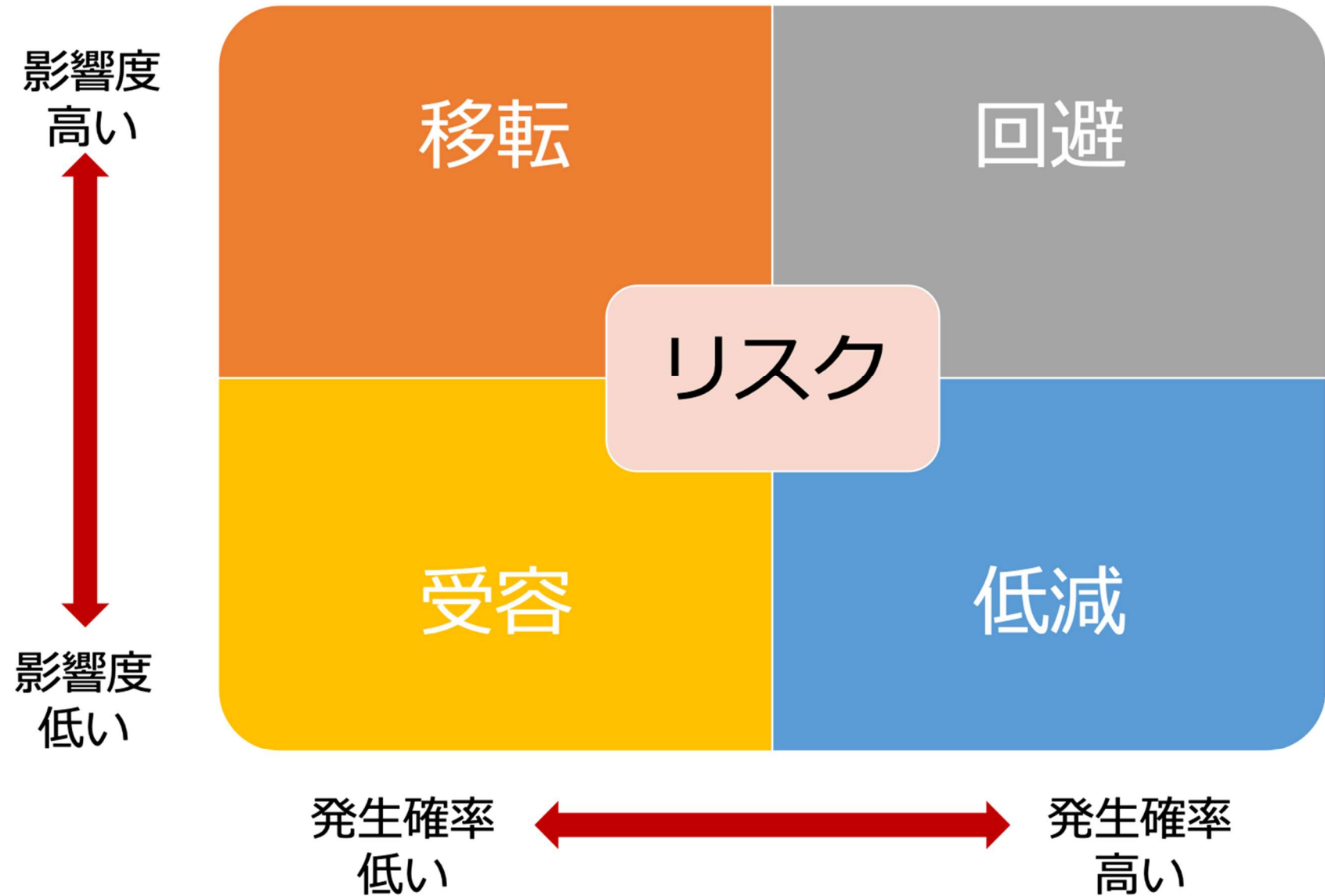


リスクマネジメントの流れ

リスクマネジメントの流れは、以下のとおりです。



リスクマネジメントの流れ



リスク回避

リスク回避は、**新規事業の参入自体**を回避すること、自社の能力以上の高度な技術を要する製品や工事の発注をあきらめることなどが該当します

"Tránh rủi ro" (risk avoidance) có thể bao gồm việc tránh tham gia vào một ngành công nghiệp mới, từ chối đặt hàng các sản phẩm hoặc dự án công nghệ cao mà vượt quá khả năng hoặc năng lực của tổ chức.



リスク低減

被害規模を少なくする, **発生確率**を下げる, 両方を下げる対策などが該当します

Các biện pháp như giảm thiểu quy mô thiệt hại, giảm xác suất xảy ra, hoặc cả hai đều được áp dụng để đối phó với rủi ro.



リスク移転

被害規模が大きく発生確率が小さいものに対して、保険を掛ける方法などが該当します

"Việc mua bảo hiểm" là một trong những cách áp dụng cho những rủi ro có quy mô thiệt hại lớn nhưng xác suất xảy ra thấp.



リスク保有

リスクを**受容**することで、対策として何もしないことです

Chấp nhận rủi ro, biện pháp đó là không làm gì hết.

リスク対応





リスク低減措置の優先順位

リスク低減措置は、

Biện pháp giảm thiểu rủi ro ưu tiên theo thứ tự

1. 設計や計画の段階における措置

Biện pháp tại giai đoạn thiết kế và lập kế hoạch

2. 工学的対策

Biện pháp kỹ thuật

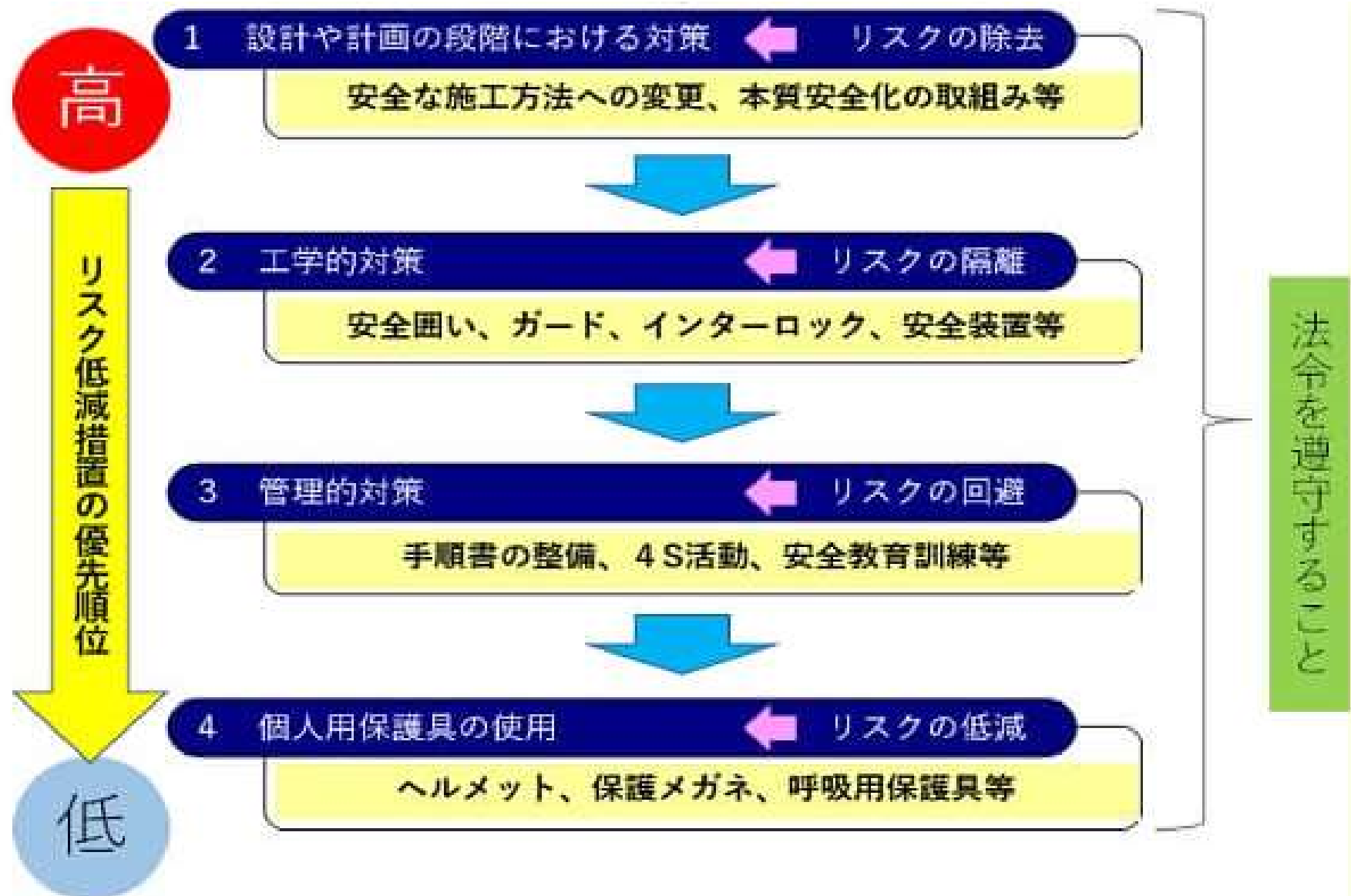
3. マニュアルの整備

Việc chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn

4. 個人用保護具の使用の順に優先されます

Việc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

リスク低減措置の優先順位





ALARP原理

ALARP (As Low As Reasonably Practicable) 原理とは、**合理的**に実行可能な**最低**の水準まで低減しなければならぬとするリスク許容の概念です

"Nguyên tắc ALARP (As Low As Reasonably Practicable)" là khái niệm về sự chấp nhận rủi ro, đòi hỏi rằng rủi ro cần được giảm thiểu xuống mức thấp nhất có thể một cách hợp lý và khả thi.



SCAN ME

第11章 : SDGs



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、**2030年**までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です

SDGs (Sustainable Development Goals - Mục tiêu Phát triển Bền vững) là một chuỗi mục tiêu quốc tế nhằm hướng tới một thế giới bền vững và tốt đẹp hơn vào năm 2030, được ghi trong "Chương trình Hành động 2030 cho Phát triển Bền vững", được các quốc gia thành viên thông qua một sự đồng thuận toàn cầu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015.

SDGsの構成と対象

SDGsは、**17**のゴールと**169**のターゲットから構成されています。地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを目指し、先進国も含め、すべての国が取り組むべき普遍的(ユニバーサル)な目標となっています

SDGs (Sustainable Development Goals - Mục tiêu Phát triển Bền vững) bao gồm 17 Mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể. Được hình thành với mục tiêu "Không để lại ai phía sau" trên hành tinh này, SDGs trở thành những mục tiêu phổ quát mà tất cả các quốc gia, bao gồm cả các nước tiên tiến, nên hướng tới để xây dựng một thế giới công bằng và bền vững.

SDGsの構成と対象



プロジェクトで完成した169ターゲット日本語コピー

- 13.1 自然災害に対する対応力と回復力を高めよう
- 13.2 気候変動対策を、国の政策や計画に落とし込もう
- 13.3 気候変動に対する、正しい知識と対応能力をみんなに
- 13.a できるだけ早く「緑の気候基金」の本格的な運用を
- 13.b 気候変動対策で、誰も置き去りにしない仕組みを

■目標14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する



プロジェクトで完成した169ターゲット日本語コピー

- 14.1 海へ流れるゴミを減らし、これ以上の海洋汚染を防ごう
- 14.2 海の生態系を保護し、自然の回復力を取り戻そう
- 14.3 CO2を減らし、海の酸化を食い止めよう
- 14.4 乱獲をやめて、漁業の未来を守ろう
- 14.5 海の生物を育む、沿岸部を守ろう
- 14.6 乱獲につながる補助金を廃止しよう
- 14.7 海とともに生きる小さな島や国の未来を守ろう
- 14.a 海の豊かさと、それを守る技術を、世界でシェアしよう
- 14.b 小規模な漁師の市場への参入をサポートしよう
- 14.c 国際法で海洋資源を守りながら、海を利用しよう

7のゴール

7のゴールは

① 貧困や飢餓、教育など未だに解決を見ない**社会面の開発**アジェンダ

Agenda về phát triển xã hội, tập trung vào các vấn đề xã hội vẫn chưa được giải quyết như nghèo đói, đói khát, giáo dục, và các vấn đề tương tự.

② エネルギーや資源の有効活用, 働き方の改善, 不平等の解消などすべての国が持続可能な形で経済成長を目指す**経済**アジェンダ

Agenda kinh tế mà tất cả các quốc gia đều nhắm tới việc đạt được sự phát triển kinh tế bền vững thông qua việc sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, cải thiện cách làm việc và giảm bớt sự bất bình đẳng.

③ 地球環境や気候変動など地球規模で取り組むべき**環境**アジェンダ

Agenda về môi trường, mà đòi hỏi các hành động quy mô toàn cầu để đối phó với các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu như thay đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trái đất.



SDGsの特徴

< SDGsの5つの特徴 >

- | | |
|-----|--|
| 普遍性 | 先進国を含め、 全ての国が行動 |
| 包摂性 | 人間の安全保障の理念を反映し
「 誰一人取り残さない 」 |
| 参画型 | 全てのステークホルダーが役割を |
| 統合性 | 社会・経済・環境に 統合的に取り組む |
| 透明性 | 定期的にフォローアップ |